

1505091-60.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO VIANA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de BRUNO VIANA DA SILVA, qualificado a fls. 08, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 61, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1505091-60.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505091-60.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO VIANA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de BRUNO VIANA DA SILVA, qualificado a fls. 08, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública decorrente da Covid-19), do Código Penal.

No dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 11 horas, durante período de calamidade pública, na Travessa Oriente, altura do n.º 100, Cidade Dutra, nesta cidade e comarca, BRUNO VIANA DA SILVA, qualificado a fls. 08, trazia consigo, para

entrega a consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 193 (cento e noventa e três) invólucros plásticos (massa líquida: 331,3 gramas) contendo substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", 176 (cento e setenta e seis) eppendorfs (massa líquida: 57,8 gramas) contendo substância entorpecente denominada cocaína, 105 (cento e cinco) invólucros plásticos (massa líquida: 17 gramas) contendo substância denominada cocaína, em forma de "crack", e 21 (vinte e um) frascos plásticos (massa líquida: 4,5 gramas) contendo substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "haxixe", substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11/12, fotografia a fls. 19 e laudo de constatação a fls. 20/24.

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado em uma viela, trazendo uma sacola às mãos, em atitude suspeita.

Ao notar a presença policial, o indiciado arremessou a sacola que trazia condigo para cima do telhado de imóvel e passou a empreender fuga.

Durante a evasão, BRUNO desequilibrou-se e caiu em uma escadaria. Ao levantar-se para continuar a correr, foi detido pelos policiais militares.

Realizadas buscas, os policiais encontraram a sacola dispensada pelo denunciado, contendo em seu interior a grande quantidade e variedade de entorpecentes acima descrita, além de R\$92,00 (noventa e dois reais) em espécie.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, bem como a forma de acondicionamento, além dos valores encontrados, denotam claramente que os entorpecentes se destinavam ao tráfico.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 53/58).

Em 09/03/21, foi recebida a denúncia (fls.103/104).

Pedido de liberdade provisória (fls.61/62). Revogada a prisão preventiva (fls.121/122)

Réu citado (fls.155). Defesa prévia, acompanhada de documentos (fls.160/161).

Manutenção da denúncia (fls.169).

Laudo químico toxicológico (fls.175/177)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1/2), no boletim de ocorrência (fls.3/5), no auto de exibição e apreensão (fls.11/12), no laudo de constatação (fls.170/174), no laudo químico toxicológico (fls.175/177) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova processual.

Phelipe disse que estava patrulhamento em região de tráfico de entorpecente, quando avistou o réu, que, ao constatar a presença da polícia, saiu correndo, e jogou sobre um telhado uma sacola. Paulo, o outro policial que participou da operação, prendeu o réu, além de ter subido no muro. Na sacola, haxixe, crack e maconha, além de certa quantia de dinheiro. O réu disse que estava traficando drogas.

O policial militar Paulo prestou igual depoimento: ao avistar a polícia, o réu correu, jogou a sacola num telhado, vindo (o réu) a cair e a ser preso. Na sacola, haxixe, maconha, crack, além de dinheiro. Confessou que estava traficando. Não conhecia o réu de outras oportunidades

O réu, no interrogatório, como houvera dito em sede policial (fls. 13), afirmou que estava indo buscar drogas para seu consumo, quando foi preso pela polícia e parou. Disse ser usuário de entorpecentes.

A quantidade e variedade de substâncias entorpecentes são impróprias para mero usuário de entorpecentes tampouco inexistente prova de que os agentes policiais tenham agido imbuídos do propósito de prejudicar o réu, a jurisprudência uniforme abona o entendimento de que a palavra dos agentes públicos (aos quais a CF confere fé pública) não podem ser desacreditados pela palavra inverossímil do réu, desimportando, no quadro exposto, que outras pessoas não tenham sido presas.

A falta da perícia na sacola também não é essencial para configuração do crime e o ato do policial de subir o muro se fazia necessário para pegar a sacola e os entorpecentes, atirados de propósito pelo réu para se furtar ao crime.

Passo a analisar e a individualizar a pena.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

O réu é primário. Nada a considerar na primeira fase, assim a pena base fica fixada no patamar mínimo.

Na segunda-fase da dosimetria da pena, afasto a aplicação do art. 61, II, j, do CP: o crime não foi praticado sob a prevalência da pandemia. A pena intermediária fica fixada no patamar inicial.

Na terceira fase, nada indica que o réu tenha envolvimento com a prática da traficância ou integre facção criminosa, de tal modo que, ainda que considerada a quantidade e variedade de entorpecentes (que não fogem ao padrão de casos congêneres), aplica-se o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência.

A pena definitiva é fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Presentes os quesitos do artigo 44 do CP, substituo a pena restritiva de liberdade por duas medidas restritivas de direitos, a serem fixadas em execução.

O quantum de pena e a primariedade do réu impõe a aplicação do regime inicial, para cumprimento de pena, aberto.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno BRUNO VIANA DA SILVA, qualificado (fls. 08), como incurso nas sanções impostas no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções e a 166 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos.

Decreto o perdimento de valores e destruição de objetos, usados na traficância, e entorpecentes.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 18 de julho de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.